Aviso legal

- Datos identificativos del sitio web
- Objeto y términos de uso del sitio web
- Naturaleza y propiedad intelectual de los documentos
- Condiciones generales de reutilización de la información
- Condiciones particulares de uso de las APIs
- Condiciones particulares de uso de los widgets
- Condiciones particulares de uso mediante conectores a aplicaciones de terceros
- Condiciones particulares de uso de ISTAC-bot
- Establecimiento de hiperenlaces
- Exención general de responsabilidad

Datos identificativos del sitio web

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) como prestador de servicios de la sociedad de la información informa:

- Que la titularidad del sitio web www.gobiernodecanarias.org/istac corresponde al Instituto Canario de Estadística (ISTAC); siendo este sitio y el de su Sede Electrónica sus únicos portales web oficiales.
- Que el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con NIF Q8550002C, es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y con direcciones en:
  Gran Canaria ISTAC Gran Canaria:
  C/ Luis Doreste Silva, 101, Planta 7 35004 Las Palmas de Gran Canaria
  Tfno: 928 89 92 60
  Tenerife ISTAC Tenerife:
  Plaza Sixto Machado, 3, 38009 Santa Cruz de Tenerife
  Tfno: 922 92 28 01
  Correo electrónico: consultas.istac@gobiernodecanarias.org

Objeto y términos de uso del sitio web

Objeto

El sitio web www.gobiernodecanarias.org/istac tiene por objeto poner a disposición información estadística de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como servicios e informaciones relacionadas con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Términos de uso

- El uso del sitio web se rige por el ordenamiento jurídico español y por las condiciones enumeradas en este aviso legal. Cualquier controversia derivada de la interpretación, ejecución y/o uso de la presente web y sus documentos, será sometida a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria.
- El acceso al sitio web y uso del contenido del mismo se debe realizar conforme a la legalidad vigente en cada momento y a las normas establecidas en los presentes términos de uso y a las condiciones de las licencias de uso a las que están sometidos sus productos.
- Queda prohibido hacer uso de la web para cualquier actuación ilegal y especialmente, sin carácter exhaustivo, las siguientes:
  - Envío de correo masivo no solicitado o ‘spamming ’.
  - Cualquier forma de violación de los derechos de terceros.

- Introducir virus informáticos, archivos defectuosos o programas que puedan causar cualquier daño o perjuicio a la web, al ISTAC o a terceros.

- Los/as usuarios/as del sitio web deberán abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en el mismo con la finalidad de imposibilitar copias no autorizadas o proteger el Secreto Estadístico regulado por la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- El ISTAC se reserva el derecho a modificar las condiciones del aviso legal del sitio web, así como la facultad de efectuar modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en el mismo o en su configuración o presentación, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a los/as usuarios/as.

Naturaleza y propiedad intelectual de los documentos

Concepto y naturaleza de los documentos

- El concepto de documento es el establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por lo que comprende toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada, incluyendo, en consecuencia, también los datos en sus niveles más desagregados o "en bruto".
- La información proporcionada a través del portal tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso podrá ser vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos, que se hallará sujeta exclusivamente a la normativa que les sea de aplicación.
- Si se desea, el ISTAC puede certificar los resultados de las estadísticas oficiales, previa petición formulada por escrito a través de sus canales de Atención Ciudadana o en su Sede Electrónica.

Propiedad intelectual

- La información proporcionada a través del portal es propiedad del ISTAC o de otros organismos que hayan autorizado el uso y difusión de estos contenidos, o una modificación, adaptación, extracción, reordenación o combinación de los mismos, en este portal.
- Las marcas, fotografías, imágenes, signos distintivos y logotipos que aparecen en este sitio web son propiedad exclusiva del ISTAC, siempre que no se indique una titularidad diferente, están protegidos por la legislación vigente aplicable y no pueden ser reproducidos sin la autorización expresa del ISTAC.

Condiciones generales de reutilización de la información

- La información aportada en el sitio web es reutilizable en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, como información puesta a disposición del público con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.
- La utilización indebida o, en su caso, no autorizada, de la información contenida en esta web, así como los perjuicios que se puedan ocasionar en los derechos de propiedad intelectual del ISTAC, dará lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
  El incumplimiento de las condiciones de uso de la información se sancionará en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Condiciones generales de uso de los contenidos

- Toda la información que contiene el sitio web, siempre que no se diga expresamente lo contrario, está sometida a las presentes condiciones generales de uso de los contenidos.
- En aquellos casos en que sea necesaria una autorización previa para la reutilización o el uso de la información, dicha autorización cancelará la autorización general antes citada y mencionará las posibles

restricciones de uso.

- Las presentes condiciones generales permiten la reutilización de los documentos sometidos a ellas para fines comerciales y no comerciales. La reutilización autorizada incluye, a modo ilustrativo, actividades como la copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información.

  Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándose la realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.
- Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización de los documentos sometidos a ellas:
  - Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
  - No se tratará de identificar a las unidades estadísticas individuales a través de la información estadística agregada que se aporta en el sitio.
  - Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá realizarse de la siguiente manera genérica: “Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)”.
  - Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
  - No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.
  - Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.

Exclusión de responsabilidad

- La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.
- El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) no será responsable del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de la información reutilizada.
- El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos.

Responsabilidad del agente reutilizador

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Condiciones particulares de uso de las APIs

El ISTAC abre parte de sus datos a través de una colección de APIs de tipo REST (RESTful Web Services) o SOAP (Simple Object Access Protocol). Las APIs del ISTAC ofrecen métodos para que los programas de terceros puedan obtener información del Instituto Canario de Estadística e integrarla en otros servicios. La utilización de cualquiera de las APIs del ISTAC conlleva la aceptación de las siguientes condiciones de uso del servicio:

- Debe reconocer el origen de los datos, ya sea utilizando los enlaces que proporcionen las APIs, ya sea enlazando con www.gobiernodecanarias.org/istac
- No está autorizado a mostrar el contenido proporcionado por las APIs de forma que no permita acceder a los enlaces con las páginas del ISTAC. Tampoco está autorizado a incluir en un marco (<frame>, <iframe>) ninguna página web del ISTAC.
- Al presentarlos, no está autorizado a modificar o editar los datos, metadatos o enlaces proporcionados por las APIs.
- Debe asegurar que el sentido del contenido proporcionado por las APIs no se cambia o distorsiona.
- El uso de las APIs del ISTAC no supone ningún tipo de apoyo, relación o afiliación entre el sitio web que las utiliza y el Instituto de Canario de Estadística. No está autorizado a mostrar la información proporcionada por las APIs del ISTAC, de tal forma que se sugiera este apoyo, relación o afiliación.
- El ISTAC se reserva el derecho de limitar las peticiones repetidas desde un mismo origen para garantizar el acceso al servicio a todos los/as usuarios/as. Es responsabilidad del cliente emplear los mecanismos necesarios para evitar peticiones de la misma información en espacios de tiempo breve. El uso excesivo puede ocasionar la finalización del servicio. Si piensa hacer un uso intensivo de las APIs del ISTAC póngase en contacto con el ISTAC a fin de poder garantizar que este uso no perjudicará la disponibilidad general del servicio.
- La cesión, utilización o explotación de las APIs deberán cumplir las estipulaciones contenidas en la legislación vigente y siempre se vincularán a usos legítimos.
- En caso de vulnerar estas condiciones, el ISTAC se reserva el derecho de desactivar su acceso a las APIs. Asimismo, también será responsable de los daños que pueda suponer la explotación indebida de esta información.
- El ISTAC se reserva el derecho de modificar discrecionalmente estas condiciones en cualquier momento, así como de finalizar esta relación y cancelar su uso, y declina cualquier garantía expresa o implícita relacionada con este servicio.

Condiciones particulares de uso de los widgets

El ISTAC facilita la reutilización de su información a través de una colección de widgets. Un widget es una pequeña aplicación que se puede incrustar, por ejemplo en una página web o en un blog, copiando simplemente un par de líneas de código. La utilización de cualquiera de los widgets del ISTAC conlleva la aceptación de las siguientes condiciones de uso del servicio:

- Se compromete a no modificar el contenido del widget y a no eliminar el texto "Widget facilitado por ISTAC", conservando el icono del ISTAC si estuviera, así como sus vínculos. Entiende y acepta que el ISTAC tiene el derecho de modificar este pie. El ISTAC también se reserva el derecho de adaptar el contenido del widget para mejorar su funcionalidad, conservando aproximadamente las dimensiones del conjunto.
- Los widgets del Instituto de Canario de Estadística están sujetos a la política de privacidad del ISTAC, que se reserva el derecho de registrar la dirección de la página que los tiene incorporados.
- El ISTAC puede cambiar discrecionalmente los procesos técnicos para construir sus widgets, así como cancelar en cualquier momento el servicio.
- La inclusión de un widget del ISTAC no supone ningún tipo de apoyo, relación o afiliación entre el sitio web que lo ha incluido y el ISTAC. No está autorizado a mostrar el widget de manera que se sugiera este apoyo, relación o afiliación.
- La cesión, utilización o explotación del widget deberán cumplir las estipulaciones contenidas en la legislación vigente y siempre se vincularán a usos legítimos.
- En caso de vulnerar estas condiciones, el ISTAC se reserva el derecho de desactivar el widget del sitio web que las vulnere. Así mismo, usted será responsable de los daños que pueda suponer la explotación indebida de esta información.

- El ISTAC se reserva el derecho de modificar discrecionalmente estas condiciones en cualquier momento, así como de finalizar esta relación y cancelar su uso, y declina cualquier garantía expresa o implícita relacionada con sus widgets.

Condiciones particulares de uso mediante conectores a aplicaciones de terceros

El ISTAC facilita la reutilización de su información a través de conectores a aplicaciones de terceros, tanto comerciales como libres. Esos conectores se alimentan de la información proporcionada por las APIs del Instituto y su utilización está sometida específicamente a las cláusulas particulares de uso de las APIs, sin menoscabo del cumplimento del resto de clausulas del presente Aviso Legal.

Condiciones particulares de uso de ISTAC-bot

El ISTAC facilita la consulta de su información a través de un chatbot. Un chatbot es un programa informático capaz de simular una conversación con una persona. En el caso de ISTAC-bot el objetivo es ayudar al usuario a localizar la información que busca de una forma muy rápida y sencilla. De cara a utilizar el chatbot debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ISTAC-bot es una herramienta que el ISTAC pone a disposición de los ciudadanos con el fin de ayudarles a localizar la información que necesitan de una forma rápida y cómoda.
- Toda la información facilitada por ISTAC-bot se encuentra publicada y accesible a través de la página web del ISTAC.
- Un bot es un asistente virtual, por lo tanto, debe tener en cuenta que no está tratando con una persona. Se trata de una aplicación informática que utiliza técnicas de inteligencia artificial para saber qué información es la que está demandando el usuario y darle la respuesta que más se ajusta a la necesidad planteada.
- ISTAC-bot no recopila ningún tipo de información personal sobre los usuarios.
- ISTAC-bot recopila información sobre cómo los usuarios interactúan con el mismo y qué consultas realizan para poder mejorar el aprendizaje que realiza y ser más efectivo a la hora de contestar a las demandas de los usuarios.
- Si tuviese cualquier problema durante el uso de la herramienta siempre puede ponerse en contacto con una persona a través de los medios de comunicación facilitados en el siguiente enlace.

Establecimiento de hiperenlaces

Los/as usuarios/as que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y la del ISTAC deberán tener en cuenta lo siguiente:

- El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el ISTAC y el/la propietario/a de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del ISTAC de sus contenidos o servicios. Por lo tanto no se declarará ni se dará a entender que el ISTAC ha autorizado expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web desde la que se establece el hiperenlace.
- El ISTAC no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El/la usuario/a asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la página web del hiperenlace.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al ISTAC, excepto aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.

Exención general de responsabilidad

- Nuestro objetivo consiste en velar por la actualidad y exactitud de la información difundida en el sitio web, no obstante el ISTAC no asume responsabilidad alguna en relación con la información incluida en el mismo.
- El ISTAC no garantiza la inexistencia de errores en el acceso al sitio web o en su contenido ni que éste se encuentre totalmente actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos precisos para evitarlos y, en su caso, subsanarlos o actualizarlos a la mayor brevedad posible.
- Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El ISTAC no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de las disposiciones legales aplicables.
- En este sitio web se han incluido enlaces a páginas de sitios web de terceros ("links") que se han considerado de interés para los/as usuarios/as. No obstante, el ISTAC no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web, ni de que estos estén activos.

(c) Gobierno de Canarias.